HM Courts & Tribunals Service

Verweerschrift in de procedure voor de Employment Tribunal (ET3)

Zaaknummer
1803442/2025

Eiseres
Mevrouw Priya Nair

Verweerster
Calderdale Logistics Limited

Advocaten van verweerster
Bowater Sykes Solicitors, Leeds

Ontvangen op
30 juni 2025

Verweerster betwist de vorderingen volledig. Volgens verweerster is eiseres ontslagen omdat haar functie werkelijk is vervallen (redundancy), als gevolg van een reorganisatie van de afdeling Operations na een daling van het transportvolume met 22% in het boekjaar tot en met 31 december 2024.

Verweerster betwist dat de keuze voor het ontslag vooraf vaststond en stelt dat een eerlijke en redelijke consultatie heeft plaatsgevonden, met individuele gesprekken op 24 februari en 7 maart 2025.

Verweerster betwist dat de functie van de heer James Thornton gelijk is aan die van eiseres. De heer Thornton vervult een functie in Transport Planning, die lager is ingeschaald en lager wordt betaald.

Verweerster betwist discriminatie op grond van geslacht en wegens zwangerschap en moederschap. De reden voor het ontslag was het vervallen van de functie; het hield op geen enkele manier verband met het geslacht, de zwangerschap of het zwangerschapsverlof van eiseres.

Verweerster erkent de gestelde schade niet en voert aan dat eiseres haar schade onvoldoende heeft beperkt.

Ingediend bij de Employment Tribunal te Leeds op grond van de Employment Tribunals Rules of Procedure 2013.